



Resolución Directoral N° 00001869 2025

Tocache, 30 JUN 2025

VISTO, el Expediente Administrativo N° 016-2025427067, que contiene el Memorando N° 628-2025-GRSM/DRE-UGELT/D, Nota Informativa. N°0041-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ, Informe N° 0073-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/ADM-GRHH-DS, Nota coordinación N° 177-2025-GRSM-DRE/UGEL T-/ADM-GRHH y demás documentos que obran en el Expediente Judicial N° 00037-2024-0-2209-JM-LA-01, en un total de Cincuenta (50) folios útiles; y,

CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 0929 de Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.

Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N°27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.

Que mediante casación N° 6871-2013-Lambayeque , la segunda sala del derecho constitucional y social transitoria de la corte suprema de justicia de la República, ha declarado como precedente vinculante , que para determinar la base de cálculo de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación , se deberá tener en cuenta la remuneración total o íntegra, establecida en el artículo 48° de la Ley del Ley N° 24029, Ley del Profesorado modificado por la Ley N° 25212, en concordancia con el inciso b) del artículo 208 y artículo 210° del Decreto Supremo N° 019-90-ED, que establecen que esta debe ser en base a la remuneración total o íntegra. y no con la remuneración total permanente previsto en el artículo 10° del D.S. 051-91-PCM.

Que, de acuerdo el Informe Legal N° 011-2024-GRSM-DRE/AJ de fecha 2 de abril de 2024 de la oficina legal de la Dirección Regional de Educación San Martín concluye de acuerdo a los fundamentos expuestos, y en concordancia a lo señalado en el Informe N° 00407-2024 -MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, a fin de evitar apercibimientos de multas y denuncias, no contravenir la Constitución Política del Perú y lo resuelto



Resolución Directoral N° 000018692025

precedentemente por la Organización Mundial del Trabajo, de conformidad de lo establecido en el Artículo 4º Decreto Supremo N° 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que no debe ser aplicable el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGSC, en los cálculos que se realizan por concepto de bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, toda vez que se debe respetar el criterio de la remuneración total (íntegra) motivado por los jueces de la causa en el cual la remuneración total o íntegra comprende todos los conceptos que el trabajador percibe.



Que, con **Nota Informativa N° 0041-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ** de fecha 22 de abril del 2025, la Oficina de Asesoría Legal de UGEL Tocache, recomienda tomar las acciones correspondientes a efecto a realizar el cálculo de la deuda, previa revisión del informe escalafonario, Resoluciones y demás documentos que sean pertinentes, a favor del Administrado **WILY MEDILLIN SOLORZANO CAJALEON**



Que mediante oficio N° **1734-2025-PGE-GRSM/PPR-YPAM** de fecha 16 de abril del 2025, la Procuraduría Regional de San Martín comunica que, en merito al Expediente Judicial N° **00037-2024-0-2209-JM-LA-01**, el Juzgado Civil – Sede Tocache, mediante Resolución N° 09 de fecha 13 de diciembre de 2024, requiere que se cumpla con lo ejecutoriado por el Tribunal Superior, emitiendo actos conducentes a dar cabal cumplimiento a lo ordenado en **SENTENCIA**.

Que, la Dirección Regional de Educación ha emitido la Resolución Directoral Regional N° **04767-2024-GRSM/DRE** de fecha 30 de diciembre del 2024 que **RECONOCE** por mandato judicial recaída en el Expediente Judicial N° **00037-2024-0-2209-JM-LA-01**, a favor de **WILY MEDILLIN SOLORZANO CAJALEON**, el reintegro de la bonificación por concepto de Preparación de Clases y Evaluación equivalente al 30% de la remuneración total o íntegra, **Autoriza** a la Unidad Ejecutora 303-Educación Alto Huallaga, emitir la Resolución Directoral con el cálculo correspondiente conforme a lo establecido en la sentencia contenida en la Resolución N° 8 de fecha 25 de julio del 2024.

Que, con Nota de Coordinación N° **177-2025-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM-GRRHH**, solicita autorización para la proyección de Resolución Directoral para el reconocimiento de pago del devengado generado del 30% por preparación de Clases y Evaluación, calculado en el informe N° **73-2025-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM-GRRHH-DS**, por el monto de **Cuarenta y Nueve Mil Ciento Ochenta Con 34/100 Soles (S/ 49,180.34)**. Que, con Memorandum N° **628 -2025-GRSM/DRE-UGEL.T/D**, autoriza proyectar resolución de pago por concepto de Bonificación Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al 30 %, sobre la base de la remuneración total (íntegra), a favor del demandante **WILY MEDILLIN SOLORZANO CAJALEON** en cumplimiento del Expediente Judicial N° **00037-2024-0-2209-JM-LA-01**.



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00001869 2025

Que, el accionante **WILY MEDILLIN SOLORIZANO CAJALEON** interpone demanda contenciosa administrativa recaída en el expediente judicial N° 00037-2024-0-2209-JM-LA-01; siendo así, mediante Resolución N° 5 de fecha 27 de mayo de 2024, emitida por el Juzgado Mixto de Tocache, resolvió declarar **FUNDADA EN PARTE** la demanda interpuesta por el demandante contra la demandada en consecuencia **NULA** la Resolución Ficta denegatoria del expediente VIR N° 2023004777 de fecha 15 de marzo del 2023 ; y **ORDENA** que la entidad demandada emita nueva resolución administrativa, **DISPONIENDO** el **REINTEGRO** de la bonificación especial por preparación de clases, en atención al 30% de su remuneración total o íntegra del demandante, tanto en el periodo que laboró como contratado, así como en el que trabajó como nombrado: i) Como docente contratado, únicamente en los siguientes periodos: 1) Desde el 03 de abril de 1998 hasta el 31 de diciembre de 1998 y, 2) Desde el 04 de mayo de 1999 hasta el 31 de diciembre de 1999; y, ii) Como docente nombrado, en el siguiente periodo: 1) desde el 25 de marzo de 2002 hasta el 25 de noviembre de 2012, por entrar en vigencia la Ley N° 29944 — **-Ley de Reforma Magisterial**", que deroga la Ley N° 24029 y la Ley N° 25212; más intereses legales. Declarar INFUNDADA la demanda interpuesta por el demandante, en el extremo del **REINTEGRO** de la bonificación especial por preparación de clases, en atención al 30% de su remuneración total o íntegra y pago de intereses legales, por el periodo comprendido desde enero del año 2000 hasta el 24 de marzo del año 2002. Sin Costas ni costos; la misma que fue apelada por la parte demandante ante la Sala Mixta Descentralizada y de Apelaciones - Sede Juanjuí, generándose la Resolución N° 08 de fecha 25 de julio de 2024, que resuelve **CONFIRMAR** la sentencia apelada de primera instancia, **ORDENA** que la entidad demandada emita nueva resolución administrativa disponiendo el **REINTEGRO** de la bonificación especial por preparación de clases, en atención al 30% de su remuneración total o íntegra del demandante, tanto en el periodo que laboró como **docente contratado**, en los siguientes periodos; desde el 03 de abril de 1998 hasta el 31 de diciembre de 1998 y desde el 04 de mayo de 1999 hasta el 31 de diciembre de 1999; y como **docente nombrado**, desde el 25 de marzo de 2002 hasta el 25 de noviembre de 2012, por entrar en vigencia la Ley N° 29944 — "Ley de Reforma Magisterial, que deroga la Ley N° 24029 y la Ley N° 25212; más intereses legales. Declara INFUNDADA la demanda en el extremo del **REINTEGRO** de la bonificación especial por preparación de clases, en atención al 30% de su remuneración total o íntegra y pago de intereses legales, por el periodo comprendido desde enero del año 2000 hasta el 24 de marzo del año 2002. Sin costas ni costos; y **REQUIRIENDO** su ejecución mediante Resolución N° 09 de fecha 13 de diciembre de 2024, emitida por el Juzgado Civil Sede Tocache;

Que, es preciso indicar que la Resolución Ejecutiva Regional N° 395-2013-GRSM/PGR, aprueba la Directiva N° 006-2013-GRSM-ORA, denominada "Lineamientos Generales para el cálculo de Intereses por Diversos Conceptos en Materia Laboral", e indica claramente en su artículo de III, Base Legal, numeral 3.4, b) Decreto Ley N° 25920, artículo 3º, prescribe: **El interés legal sobre los montos adeudados por el empleador se**



Resolución Directoral N° 000018692025

devenga a partir del día siguiente de aquel en que se produjo el incumplimiento y hasta el día de su pago efectivo, sin que sea necesario que el trabajador afectado exija, judicial o extra judicialmente, el cumplimiento de la obligación al empleador o prueba haber sufrido algún daño.

Que, a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional en la precitada resolución, y a lo ordenado por la Dirección Regional de Educación San Martín se procede a emitir la resolución administrativa reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación los calculados en el Informe N° 73-2025-GRSM-DRE-UGEL T/ADM-GRHH-DS de fecha 9 de junio del 2025,

De los actuados se advierte que la demandante es servidora de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, con autonomía presupuestal financiera; siendo así, corresponde a dicha unidad la ejecución final de lo ordenado en vía judicial; correspondiendo emitir la presente resolución;

Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley N° 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 3842-2024-GRSM/DRESM de fecha 30 de octubre de 2024;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER POR MANDATO JUDICIAL, recaídos en el expediente judicial N° 00037-2024-0-2209-JM-LA-01, a favor de don **WILY MEDILLIN SOLORZANO CAJALEON** identificado con DNI N° 40193519 el pago de la suma de **Cuarenta y Nueve Mil Ciento Ochenta Con 34/100 Soles (S/ 49,180.34)**. desde el 03 de abril de 1998 hasta el 31 de diciembre de 1998 y desde el 04 de mayo de 1999 hasta el 31 de diciembre de 1999; y como docente nombrado, desde el 25 de marzo de 2002 hasta el 25 de noviembre de 2012 calculados en el Informe N° 73-2025-GRSM-DRE-UGEL T/ADM-GRHH-DS, disponiendo se pague la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al treinta por ciento (30%), sobre la base de la remuneración Total o íntegra de la demandante, y el pago de los reintegros devengados generados por la indebida aplicación del Decreto supremo numero 051-91-PCM, desde la fecha en que la Ley le reconoce dicho beneficio hasta el 25 de noviembre del 2012 debiendo descontarse los montos pagados que ha percibido; siendo **FUNDADA** la demanda mediante sentencia contenida en la Resolución N° 05 de fecha 27 de mayo de 2024, emitida por el Juzgado Mixto — Sede Tocache; y **REQUIRIENDO** su ejecución mediante Resolución N° 09 de fecha 13 de diciembre de 2024, emitida por el Juzgado Civil - Sede Tocache.



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 000018692025

Apellidos y Nombres del Demandante	N° de Expedient e Judicial	Concepto	Fuentes del Calculo	Periodo	Monto calculado S/
WILY MEDILLIN SOLORZANO CAJALEON	N° 00037-2024-0-2209-JM-LA-01,	Bonificación Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al 30% sobre la base de la remuneración TOTAL (INTEGRA),	INFORME ESCALAFONARIO, RESOLUCIONES	Contratado desde el 03 de abril de 1998 hasta el 31 de diciembre de 1998 y desde el 04 de mayo de 1999 hasta el 31 de diciembre de 1999; y como docente nombrado , desde el 25 de marzo de 2002 hasta el 25 de noviembre de 2012	S/ 49,180.34

ARTÍCULO SEGUNDO. - NOTIFICAR a través de la

Oficina de Atención al Usuario y Comunicaciones de la Unidad de Gestión Educativa Local la presente resolución al administrado, copia fedateada a la Procuraduría Pública Regional San Martín y a la Oficina de Administración de la Dirección Regional de Educación San Martín.

ARTÍCULO TERCCEDRO. - PUBLICAR, la presente

resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



[Firma]
Dra. Isela Sierralta Pinedo

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Tocache

ISP/DUGEL
EATR/JA
GTR/R-GRRHH

